

26295:72312SP

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE  
LE DIX-NEUF JUIN

Maître Sylvie PRAT, notaire associée, membre de la Société Civile Professionnelle 'Sylvie PRAT, notaire associée' titulaire d'un office notarial dont le siège est à BEAUVILLE (Lot-et-Garonne), 52 Place du Carré, office notarial n° 47009,

Avec le concours à distance de Maître Hélène LERO, notaire à SAINTE LIVRADE SUR LOT (Lot-et-Garonne), 35 avenue René Bouchon, assistant Monsieur Christophe RIOT, Monsieur Thomas RIOT, Madame Joy RIOT, Monsieur Pierre RIOT et Monsieur Luc RIOT.

A RECU le présent acte authentique électronique à la requête des parties ci-après identifiées, contenant : VENTE DE LOCAUX EN COPROPRIETE.

### **IDENTIFICATION DES PARTIES**

#### **VENDEUR**

Monsieur Christophe, Roger, Andre RIOT, cadre commercial, demeurant à CASTANET TOLOSAN (Haute-Garonne) 9028 avenue Salvador Allende, divorcé, non remarié, de Madame Cécile MORON suivant convention de divorce déposée au rang des minutes de Maître Hugues EMIN, notaire à FUMEL (Lot-et-Garonne), le 6 mars 2019,

Né à VILLENEUVE SUR LOT (Lot-et-Garonne) le 18 janvier 1976.

De nationalité française.

Ayant la qualité de 'Résident' au sens de la réglementation fiscale.

N'ayant pas signé de pacte civil de solidarité, ainsi déclaré.

Monsieur Thomas, Patrick RIOT, salarié, demeurant à STEINBOURG (Bas-Rhin) 9 rue de la Gare, célibataire.

Né à VILLENEUVE SUR LOT (Lot-et-Garonne) le 10 août 1979.

De nationalité française.

Ayant la qualité de 'Résident' au sens de la réglementation fiscale.

N'ayant pas signé de pacte civil de solidarité, ainsi déclaré.

Madame Joy Marie Cécile RIOT, comptable paie, demeurant à LAROQUE TIMBAUT (Lot-et-Garonne) 4 Place du Foirail, célibataire.

Née à VILLENEUVE SUR LOT (Lot-et-Garonne) le 28 janvier 1992.

De nationalité française.

Ayant la qualité de 'Résident' au sens de la réglementation fiscale.

N'ayant pas signé de pacte civil de solidarité, ainsi déclaré.

Ci-après dénommés 'LE VENDEUR', agissant solidairement entre eux.

### **ACQUÉREUR**

La Société dénommée SARL JMG IMMOB, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000,00 € ayant son siège social à VILLENEUVE SUR LOT (Lot-et-Garonne) Plaisance identifiée sous le numéro SIREN 844 912 964 RCS d'AGEN.

Ci-après dénommée 'L'ACQUEREUR'.

### **AUTRES INTERVENANTS**

#### **Héritiers réservataires :**

Monsieur Luc Roger Christophe RIOT, agriculteur, époux de Madame Isabelle Margueritte Jeanne BERTHELOT demeurant à SAINTE LIVRADE SUR LOT (Lot-et-Garonne) Lieu-dit Mazillières.

Né à HAMMAM BOU HADJAR (ALGERIE) le 24 janvier 1960.

Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître Françoise SAUBEAU FERNANDEZ notaire à MIRAMONT DE GUYENNE (Lot-et-Garonne) le 8 juin 2004 préalable à son union célébrée à la Mairie de BIAS (Lot-et-Garonne) le 17 juillet 2004.

Ce régime non modifié.

De nationalité française.

Ayant la qualité de 'Résident' au sens de la réglementation fiscale.

Monsieur Pierre Emile RIOT, retraité, époux de Madame Josselyne Brigitte Marie GUILLAUME demeurant à SAINTE LIVRADE SUR LOT (Lot-et-Garonne) Lieu-dit Lablasie.

Né à HAMMAN BOU HADJARD (ALGERIE) le 3 mars 1948.

Marié sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à son union célébrée à la mairie de LOUGRATTE (Lot-et-Garonne) le 24 novembre 1973.

Ce régime non modifié.

De nationalité française.

Ayant la qualité de 'Résident' au sens de la réglementation fiscale.

### **PRESENCE – REPRESENTATION**

Monsieur Christophe RIOT est ici représentée par Madame Hasna AHAJRI, clerc de notaire en l'Etude de Maître LERO notaire à VILLENEUVE SUR LOT en vertu d'une procuration sous signature privée demeurée ci-annexée

Monsieur Thomas RIOT est ici représenté par Madame Hasna AHAJRI, clerc de notaire en l'Etude de Maître LERO notaire à VILLENEUVE SUR LOT en vertu d'une procuration sous signature privée en date à STRASBOURG 29 janvier 2024 demeurée ci-annexée.

Madame Joy RIOT est ici représentée par Madame Hasna AHAJRI, clerc de notaire en l'Etude de Maître LERO notaire à VILLENEUVE SUR LOT en vertu d'une procuration sous signature privée demeurée ci-annexée.

La Société dénommée SARL JMG IMMOB est ici représentée par Monsieur Jean-Marie GALY, en sa qualité de gérant de ladite société et seul et unique associé.

Monsieur Luc RIOT est ici représenté par Madame Hasna AHAJRI, clerc de notaire en l'Etude de Maître LERO notaire à VILLENEUVE SUR LOT en vertu d'une procuration sous signature privée demeurée ci-annexée.

Monsieur Pierre RIOT est ici représenté par Madame Hasna AHAJRI, clerc de notaire en l'Etude de Maître LERO notaire à VILLENEUVE SUR LOT en vertu d'une procuration sous signature privée demeurée ci-annexée.

### **PROJET D'ACTE**

Les parties reconnaissent avoir reçu préalablement à ce jour un projet du présent acte et déclarent avoir reçu toutes explications utiles.

### **VENTE**

Par les présentes, LE VENDEUR s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit, vend à L'ACQUEREUR qui accepte, les biens ci-après dénommés LE BIEN, dont la désignation suit :

### **DESIGNATION**

**Sur la commune de VILLENEUVE SUR LOT (Lot-et-Garonne) 8 bis Cours Victor Hugo .**

Dans immeuble (Groupe C) compris dans un plus grand ensemble composé de trois bâtiments, savoir :

- Groupe A ( lots 11, 2 et 3) , le premier bâtiment, élevé sur cave d'un premier rez-de-chaussée et de deux étages carrés, comprenant deux entrées pour les étages et une entrée desservant le rez-de-chaussée.

- Groupe B ( partie du 1er lot) : le second bâtiment, formé d'une cour entièrement couverte en arrière du rez-de-chaussée du premier bâtiment.

- Groupe C ( partie du 1er lot et lots 5 et 6) : le troisième bâtiment, comprenant rez-de-chaussée avec premier étage. Figurant au cadastre sous les références suivantes :

| Sect. | Numéro | Lieudit              | Nature | ha | a  | ca |
|-------|--------|----------------------|--------|----|----|----|
| EV    | 8      | 8B Cours Victor Hugo | sol    |    | 06 | 99 |

Ledit ensemble immobilier était anciennement cadastré section G2 numéro 1345 et 1359.

Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :

#### **LOT NUMERO CINQ (5)**

Un local comportant quatre pièces situé au premier étage du groupe C

Et les cinq cents/millièmes (500/1000èmes) des parties communes générales entre le lot 1 pour partie, 5 et 6 (groupe C)

#### **LOT NUMERO SIX (6)**

Une entrée particulière et un escalier au rez-de-chaussée du groupe C

Et les soixante huit/millièmes (68/1000èmes) des parties communes générales entre le lot 1 pour partie, 5 et 6 ( groupe C)

**Précision étant ici faite qu'aux termes d'un acte reçu par Maître Rémi CAPMAS, notaire à VILLENEUVE SUR LOT, le 9 juillet 1998, le lot numéro 4 a été purement et simplement annulé puis remplacé par les lots 5 et 6 objets des présentes.**

**Le VENDEUR déclare que le bien présentement vendu consiste en un appartement comprenant séjour, cuisine, deux chambres, W.C. et salle d'eau.**

Tels que ces biens ont été désignés aux termes de l'état descriptif de division ci-après énoncé et ainsi qu'il résulte du plan ci-annexé, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre.

Ci-après dénommé « LE BIEN ».

Sont annexés à l'acte :

- Un extrait de plan cadastral
- Un plan Géoportail

#### Garantie de superficie

Pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, LE VENDEUR déclare que la superficie des lots vendus répondant aux caractéristiques de ce texte est la suivante :

58,73 m<sup>2</sup>

Le mesurage a été effectué, en conformité des dispositions du décret n° 97-532 du 23 mai 1997, par le Cabinet GOODIAG ainsi qu'il résulte du certificat établi par lui, le 6 octobre 2021 demeuré ci-annexé.

Si la superficie réelle de ce lot se révélait inférieure de plus d'un vingtième à celle ci-dessus exprimée, LE VENDEUR, pourrait être amené, à la demande de L'ACQUEREUR, à supporter une diminution du prix du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure, étant précisé que l'action en diminution du prix devra être intentée par L'ACQUEREUR dans un délai de forclusion d'un an à compter de ce jour, susceptible d'interruption, mais non susceptible de suspension.

Le notaire soussigné a rappelé aux parties les dispositions des articles 4-1, 4-2 et 4-3 du décret du 17 mars 1967 portant définition de la superficie d'un lot de copropriété :

- La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

- Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée ci-dessus ; leur superficie pouvant être indiquée n'est donc pas garantie.

### **SUPPRESSION ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION**

**Il est ici précisé que par suite de cette acquisition L'ACQUEREUR sera propriétaire de la totalité des lots dépendant de la copropriété.**

**Il y a donc réunion de la totalité des lots composant la copropriété en une seule main, ce qui entraîne la disparition de la copropriété et la transmission à l'acquéreur devenu propriétaire de la totalité des parties communes et privatives de l'immeuble.**

Par suite de la présente acquisition, L'ACQUEREUR sera propriétaire de l'ensemble des lots dépendant de la copropriété, en conséquence les parties

déclarent vouloir annuler purement et simplement l'état descriptif de division reçu par Maître Edouard LATERRIERE, notaire à VILLENEUVE SUR LOT le 4 janvier 1963 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de VILLENEUVE SUR LOT le 4 janvier 1963 volume 866 numéro 68, et le modificatif reçu par Maître Rémi CAPMAS du 9 juillet 1998 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de VILLENEUVE SUR LOT le 30 juillet 1998, volume 1998 P numéro 2515.

## **NATURE ET QUOTITE**

### **NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS VENDUS**

LE BIEN objet des présentes

- appartient à :

Monsieur Christophe RIOT à concurrence de un tiers (1/3) en pleine propriété.

- appartient à :

Monsieur Thomas RIOT à concurrence de un tiers (1/3) en pleine propriété.

- appartient à :

Madame Joy RIOT à concurrence de un tiers (1/3) en pleine propriété.

### **NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS ACQUIS**

LE BIEN objet des présentes est acquis par la société dénommée SARL JMG IMMOB à concurrence de la totalité en pleine propriété.

## **REFERENCES DE PUBLICATION**

### **EFFET RELATIF**

Attestation de propriété immobilière dressée par Maître Bernard LEYGUE le 13 mai 2011 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de VILLENEUVE SUR LOT le 20 juillet 2011, volume 2011 P, numéro 2020.

Madame Jeanine Olga PASCALE veuve de Monsieur Roger RIOT, l'usufruitière, est décédée le 8 janvier 2024 à VILLENEUVE SUR LOT.

## **RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION**

L'immeuble sus-désigné a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître Edouard LATERRIERE, notaire à VILLENEUVE SUR LOT, le 21 décembre 1962 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de VILLENEUVE SUR LOT, le 4 janvier 1963, volume 866 numéro 68.

Cet acte a été modifié :

- aux termes d'un acte reçu par Maître Rémi CAPMAS, notaire à VILLENEUVE SUR LOT, le 9 juillet 1998 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de VILLENEUVE SUR LOT le 30 juillet 1998, volume 1998 P, numéro 2515.

### **ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION**

La suppression de l'état descriptif de division, dont la publication est requise, est détaillée dans la rubrique "désignation".

### **CHARGES ET CONDITIONS**

Les charges et conditions générales du présent acte sont énoncées en seconde partie.

### **PROPRIETE – JOUISSANCE**

L'ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN vendu à compter de ce jour.

Il en aura la jouissance à compter de ce jour par la perception des loyers, LE BIEN vendu étant loué ainsi qu'il est dit au paragraphe 'Occupation du bien'.

L'ACQUEREUR déclare être parfaitement informé des conditions de cette location et se reconnaît subrogé purement et simplement dans les droits et obligations du VENDEUR à cet égard.

### **PRIX**

La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de TRENTE CINQ MILLE EUROS ( 35.000,00 € ).

### **PAIEMENT DU PRIX**

L'ACQUEREUR a payé ce prix comptant, aujourd'hui même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'office notarial. LE VENDEUR le reconnaît et en consent quittance sans réserve.

### **DONT QUITTANCE**

### **DECLARATION D'ORIGINE DES DENIERS**

L'ACQUEREUR déclare que le paiement du prix constaté aux termes des présentes a été effectué au moyen de deniers lui appartenant personnellement.

### **ABSENCE DE COMMISSION D'INTERMEDIAIRE**

Les parties déclarent que la présente vente a été négociée directement entre elles sans recours à aucun intermédiaire.

## **DECLARATIONS FISCALES**

### **TAXATION DES PLUS-VALUES**

Pour satisfaire aux dispositions légales sur les plus-values immobilières visées aux articles 150 U et suivants et 1609 nonies G du Code général des impôts, LE VENDEUR déclare :

- qu'il a son domicile à l'adresse indiquée ci-dessus et qu'il dépend du centre des impôts de :

> pour Monsieur Christophe RIOT : SIP de VILLENEUVE SUR LOT - Chemin de Velours.

> pour Monsieur Thomas RIOT : SIP de SAVERNE (67700) 11, rue Sainte Marie.

> pour Madame Joy RIOT : SIP de VILLENEUVE SUR LOT - Chemin de Velours.

- que LE BIEN vendu lui appartient pour l'avoir reçu de Monsieur Patric RIOT décédé à BORDEAUX le 3 novembre 2010, aux termes d'un acte reçu par Maître Bernard LEYGUE, le 13 mai 2011, dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de LOT-ET-GARONNE, le 20 juillet 2011, volume 2011 P, numéro 2020 moyennant une valeur à l'époque de CENT MILLE EUROS ( 100.000,00 € )

- que le prix revenant à chaque vendeur sur la valeur en pleine propriété du BIEN présentement vendu est inférieur ou égal à QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €).

En conséquence, la présente mutation est exonérée d'impôt sur la plus-value conformément aux dispositions de l'article 150 U, II-6° du Code général des impôts.

### **IMPÔTS SUR LA MUTATION**

Pour la perception des droits :

LE VENDEUR déclare :

- ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- que LE BIEN vendu est achevé depuis plus de cinq ans.

En conséquence, la présente mutation n'entre pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'ACQUEREUR déclare ne prendre aucun engagement particulier.

En conséquence, la présente mutation est soumise à la taxe de publicité foncière au taux de droit commun prévu par l'article 1594 D du Code général des impôts, qui est due par L'ACQUEREUR.

#### **Calcul des droits**

L'assiette de la taxe exigible sur la présente mutation est constituée par :

Le prix de la présente vente, de TRENTE CINQ MILLE EUROS.

Ci ..... 35.000,00 €

Le taux de la taxe départementale est de 4,50%.

| <b>BASE TAXABLE 35.000 €</b> | <b>ASSIETTE</b> | <b>TAUX</b> | <b>TAXE</b>    |
|------------------------------|-----------------|-------------|----------------|
| Taxe Départementale          | 35.000 €        | 4,50%       | 1.575 €        |
| Taxe Communale               | 35.000 €        | 1,20%       | 420 €          |
| Prélèvement Etat             | 1.575 €         | 2,37%       | 37 €           |
| <b>TOTAL</b>                 |                 |             | <b>2.032 €</b> |

### **PUBLICITÉ FONCIÈRE**

L'acte sera soumis à la formalité fusionnée d'enregistrement et de publicité foncière au Service de la publicité foncière de LOT-ET-GARONNE.

### **MENTION DE CLOTURE**

Le notaire soussigné atteste que la partie normalisée contient toutes les énonciations de l'acte nécessaires à la publication et à l'assiette des droits.

### **FIN DE PARTIE NORMALISEE**

## **PROTECTION DE L'ACQUEREUR IMMOBILIER (LOI SRU)**

Pour satisfaire aux dispositions de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation, les parties déclarent que le présent acte a été précédé d'un avant-contrat sous signature privée en date à BEAUVILLE (Lot-et-Garonne) du 5 février 2024

L'ACQUEREUR reconnaît que cet acte lui a été notifié par lettre recommandée électronique, le 7 février 2024 et reconnaît avoir été clairement informé de la possibilité qui lui était donnée de se rétracter dans un délai de dix (10) jours.

Il déclare ne pas avoir exercé cette faculté de rétractation et que les conditions de la vente sont conformes à celles de l'avant-contrat.

L'ACQUEREUR déclare n'avoir aucune réserve en la matière. En conséquence, les présentes ne pourraient être entachées de nullité au motif de l'absence de notification régulière fondée sur l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation.

La copie du courriel de notification ainsi que l'accusé de réception sont ci-annexés.

## **INFORMATION DE L'ACQUEREUR DE LOTS DE COPROPRIETE (LOI ALUR)**

### **Remise des documents et informations :**

L'ACQUEREUR déclare que les documents et informations exigés à la date de ce jour par l'article L.721-2 du Code de la construction et de l'habitation lui ont été remis sauf les informations financières qu'il n'a pas été en mesure de remettre faute de syndic de copropriété dans le respect du délai prévu à l'article L.721-3 du même Code.

### **Modalités de remise des documents :**

L'ensemble de ces documents étaient annexés lors de l'avant contrat en date du 5 février 2024.

## **SUBSTITUTION ENTRE L'AVANT-CONTRAT ET LA VENTE**

L'ACQUEREUR s'est substitué à Monsieur Jean-Marie GALY puis à la société SARL ORLAND dans le bénéfice de l'avant-contrat susvisé, en application de la faculté de substitution prévue audit acte.

L'ACQUEREUR ayant bénéficié des dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'il a été dit ci-avant, il requiert expressément le notaire soussigné de régulariser la vente.

## **DECLARATIONS DES PARTIES**

Les parties aux présentes attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution de leurs engagements et déclarent notamment :

- que leur identité et leur situation juridique personnelle sont conformes à celles indiquées en tête des présentes ;
- qu'elles ne sont pas et n'ont jamais été en état de cessation des paiements ou frappées d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;
- qu'elles ne font l'objet d'aucune procédure de conciliation ;
- qu'elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial mettant obstacle à la libre disposition de leurs biens ;
- qu'elles ne font pas, en ce qui concerne les personnes physiques, l'objet d'une quelconque mesure de protection légale ou conventionnelle (mandat de protection future ayant pris effet), ni l'objet d'une procédure de règlement des situations de surendettement ;
- que préalablement à la conclusion des présentes, elles avaient échangé toutes les informations qu'elles connaissaient et qui pouvaient avoir une importance déterminante sur leur décision respective de contracter, et ce, qu'il existe ou non entre elles un lien particulier de confiance, conformément à l'article 1112-1 du Code civil ;
- qu'elles étaient également tenues de se renseigner elles-mêmes sur toutes les informations aisément accessibles ;
- qu'elles ont une parfaite connaissance que tout manquement à cette obligation est susceptible d'engager la responsabilité de la partie contrevenante.

L'ACQUEREUR déclare avoir visité le BIEN et avoir pu s'entourer de tous sachants afin d'en apprécier l'état, la consistance, l'environnement et le voisinage du BIEN et ne pas avoir connaissance d'une précédente vente ou d'un précédent avant-contrat.

LE VENDEUR déclare :

- que le BIEN est libre de tout obstacle légal, contractuel ou administratif ;
- n'avoir cédé ou concédé aucun droit de propriété, ni régularisé aucun autre avant-contrat.

## **CONSULTATION DU B.O.D.A.C.C.**

Le notaire soussigné déclare avoir consulté le Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales pour les personnes suivantes :

Monsieur Christophe RIOT

Monsieur Thomas RIOT

Monsieur Joy RIOT

Monsieur Jean-Marie GALY

Et qu'il ne ressort de ces consultations aucune procédure collective.

## **PACTE DE PREFERENCE – ACTION DECLARATOIRE**

LE VENDEUR déclare qu'il n'existe aucun pacte de préférence.

## **ELECTION DE DOMICILE**

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile :

- LE VENDEUR et L'ACQUEREUR en leurs demeures respectives.

Pour l'opposition éventuelle du syndic, domicile spécial est élu en l'office notarial détenteur de la présente minute.

## **INTERVENTION DES HERITIERS RESERVATAIRES**

Aux présentes, et à l'instant, sont intervenus :

Monsieur Luc RIOT

Monsieur Pierre RIOT

Ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés.

Lesquels, après avoir pris connaissance de la présente vente, ont déclaré y consentir, dans les termes de l'article 924-4, alinéa 2, du Code civil, afin que L'ACQUEREUR ou le tiers détenteur du BIEN vendu ne puisse pas être inquiété en cas d'exercice de l'action en réduction à l'encontre de la donation analysée dans l'origine de propriété.

## **CHARGES ET CONDITIONS GENERALES**

La vente a lieu sous les charges et conditions suivantes :

### **ETAT DU BIEN**

L'ACQUEREUR prend LE BIEN dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre LE VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte ; le tout, sauf ce qui est éventuellement précisé ci-après en ce qui concerne les constructions.

Toutefois, afin de respecter les dispositions de l'article 1626 du Code civil, LE VENDEUR garantit L'ACQUEREUR contre tous risques d'évictions, à l'exception des éventuelles charges déclarées aux présentes.

**Il est ici précisé que le rapport d'expertises fait état de fuite d'eau, d'infiltration, et d'humidité dans l'ensemble du bien.**

### **SERVITUDES**

L'ACQUEREUR supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever LE BIEN, sauf à s'en défendre, et profiter de celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls, et sans recours contre LE VENDEUR.

LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la

situation naturelle des lieux, du règlement de copropriété et de ses éventuels modificatifs, de l'urbanisme ou de la loi.

LE VENDEUR supportera les conséquences de l'existence de servitudes qu'il aurait conférées sur LE BIEN vendu et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes.

### **CONTRAT D'ASSURANCE**

Le notaire informe les parties que l'assurance du BIEN continue de plein droit au profit de l'ACQUEREUR à compter du jour de la vente, à charge pour lui d'exécuter les obligations prévues au contrat vis-à-vis de l'assureur, conformément à l'article L. 121-10 du Code des assurances.

L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation, dans les formes de droit, de toutes polices d'assurances souscrites par LE VENDEUR pour ce BIEN.

Toutefois, L'ACQUEREUR donne expressément au VENDEUR qui accepte, les pouvoirs pour résilier les contrats d'assurances que ce dernier avait souscrits sur LE BIEN, et déclare avoir lui-même souscrit un contrat d'assurance.

### **ABONNEMENTS**

L'ACQUEREUR fait son affaire personnelle à compter du jour de l'entrée en jouissance de tous abonnements existants.

### **IMPÔTS ET TAXES**

L'ACQUEREUR acquitte, à compter de l'entrée en jouissance, toutes les charges fiscales afférentes au BIEN.

Concernant la taxe foncière, L'ACQUEREUR remboursera au VENDEUR, à première demande, le prorata couru depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance jusqu'au 31 décembre suivant.

Le VENDEUR déclare et garantit qu'il est à jour du paiement de la taxe foncière ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères le cas échéant, pour les années antérieures à celle en cours.

### **OBLIGATION DÉCLARATIVE DE L'ARTICLE 1418 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS**

Il est ici rappelé par le notaire soussigné que tout propriétaire d'un bien immobilier affecté à l'habitation devra procéder avant le 1er juillet de chaque année à l'obligation déclarative prévue à l'article 1418 du Code général des impôts, dont la teneur est ci-dessous littéralement retranscrite :

#### ***« Article 1418***

*I.- Les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s'ils s'en réservent la jouissance, à la nature de l'occupation de ces locaux ou, s'ils sont occupés par des tiers, à l'identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.*

*Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n'est intervenu depuis la dernière déclaration.*

*II.- Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.*

*Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration. »*

## **RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE BIEN VENDU**

### **DROIT DE DISPOSER**

LE VENDEUR déclare que LE BIEN ne fait l'objet d'aucune restriction à sa libre disposition pour quelque cause que ce soit, ni d'aucune procédure en cours.

### **SITUATION HYPOTHÉCAIRE**

Il résulte d'un état hors formalité du chef des vendeurs, en date du 8 février 2024 et prorogé le 7 juin 2024 que LE BIEN vendu n'est grevé d'aucune inscription.

LE VENDEUR déclare qu'à sa connaissance la situation hypothécaire n'est pas modifiée à ce jour.

### **OCCUPATION DU BIEN**

LE VENDEUR déclare que LE BIEN vendu est loué à Monsieur Nicolas BELTRAMI, aux termes d'un contrat de bail d'habitation sous signatures privées en date à VILLENEUVE SUR LOT du 11 mai 2018, et que le droit de préemption institué par l'article 10 modifié de la loi du 31 décembre 1975 ne peut s'exercer; la présente vente ne constituant pas la première mutation du bien vendu depuis la division de l'immeuble dont il dépend, ainsi qu'il résulte de l'origine de propriété contenue au présent acte.

Ledit contrat de bail a été conclu pour une durée de 3 ans ayant commencé à courir le 16 mai 2018, renouvelable par tacite reconduction, et consenti moyennant le loyer mensuel s'élevant à la somme de 328,00 euros, charges comprises, payable d'avance, et indexé annuellement sur l'indice de références des loyers. Le montant actuel du loyer avec les charges s'élève à 368,59 Euros.

**Le vendeur rembourse à l'acquéreur le prorata de loyer du mois de juin 2024 s'élevant à 135,15 euros par la comptabilité du notaire soussigné.**

L'agence FONCIA dont le siège social est situé à MONTAUBAN (Tarn et Garonne) gère la location du bien. L'acquéreur déclare voir conserver le contrat de gestion avec l'agence Foncia.

**Un dépôt de garantie d'un montant de 318,00 euros a été versé à l'agence FONCIA que cette dernière conservera.**

### **INFORMATION CONCERNANT LE BIEN LOUÉ**

Le BIEN objet des présentes faisant l'objet du bail visé ci-dessus, il est rappelé pour information de L'ACQUEREUR, les conditions permettant au propriétaire de donner congé au locataire pour vendre ou pour reprise.

**\* Si la fin du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition :**

Le congé pour vendre ne pourra être donné par L'ACQUEREUR devenu BAILLEUR au locataire qu'au terme du contrat de location en cours.

**\* Si la fin du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition :**

Le congé pour vendre ne pourra être donné par L'ACQUEREUR devenu BAILLEUR au locataire qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours.

**\* Si la fin du contrat de location en cours intervient moins de deux ans après la date d'acquisition :**

Le congé pour reprise donné par L'ACQUEREUR devenu BAILLEUR au terme du contrat de location en cours, ne prendra effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.

### **NOTIFICATION AU LOCATAIRE**

L'ACQUEREUR s'oblige conformément aux dispositions légales à informer le locataire par lettre recommandée avec avis de réception de ses nom, domicile et lieu où le loyer devra être payé à l'avenir.

### **COPROPRIÉTÉ - CONVENTIONS**

Dans l'acte objet de présentes, il a été procédé à l'annulation de l'état descriptif de division en raison de la réunion de la totalité des lots composant la copropriété en une seule main, l'acquéreur devenant propriétaire de la totalité des parties communes et privatives de l'immeuble.

### **DIAGNOSTIC TECHNIQUE**

Conformément aux dispositions de l'article L.271-4, I du Code de la construction et de l'habitation, le VENDEUR a fourni à L'ACQUEREUR, qui le reconnaît, un diagnostic technique comprenant les documents relatés ci-après.

Ces documents ont été établis par un technicien répondant aux conditions de compétence, de garantie et d'assurance prévues à l'article L.271-6 du Code susvisé, ainsi qu'il résulte de l'attestation sur l'honneur, dont une copie est demeurée ci-annexée.

En ce qui concerne les diagnostics plomb, amiante et énergie (DPE), le notaire soussigné a vérifié que le diagnostiqueur personne physique disposait de la certification avec mention.

Les parties confirment que le prix de la présente vente a été fixé en prenant en considération les conclusions de ce diagnostic technique.

Le notaire soussigné attire l'attention de l'acquéreur sur les réserves contenues au dossier ci-annexé et notamment sur :

- Les locaux non visités
- Les éléments non visités

L'ACQUEREUR est informé, que les investigations menées par le diagnostiqueur sont limitées aux éléments visibles et visitables par l'expert et qu'il ne peut, dans le cadre de sa mission, réaliser les investigations destructives.

En conséquence, l'attention de L'ACQUEREUR est attirée sur toutes les réserves liées à l'intervention de l'expert contenues dans le dossier de diagnostic demeuré ci-annexé.

Le VENDEUR a connaissance du fait que les parties du bien non visitées peuvent faire l'objet d'une mise en œuvre de la garantie des vices cachés.

De même, le notaire soussigné indique que les conclusions ci-après visées ne sont rappelées qu'à titre indicatif et que seuls les éléments contenus aux rapports ci-après visés permettent une compréhension complète de l'état des bâtiments au regard de la réglementation.

#### **Réglementation relative au saturnisme**

LE VENDEUR déclare que LE BIEN a été construit après le 1er janvier 1949 et n'est donc pas concerné par les dispositions de l'article L.1334-5 et suivants du Code de la santé publique.

LE VENDEUR déclare qu'à sa connaissance, aucun occupant du BIEN n'a été atteint de saturnisme. Il déclare en outre n'avoir reçu aucune notification de la part du préfet tendant à l'établissement d'un constat en vue de déterminer si LE BIEN présente un risque d'accessibilité ou d'exposition au plomb pour ses occupants.

#### **Réglementation relative à l'amiante**

LE VENDEUR déclare que :

- LE BIEN entre dans le champ d'application des articles R.1334-14 et suivants du Code de la santé publique ;

#### **En ce qui concerne les parties privatives :**

- les recherches effectuées dans les parties privatives n'ont pas révélé la présence d'amiante dans les matériaux et produits mentionnés à l'annexe 13-9 de ce Code, ainsi qu'il résulte d'un diagnostic établi par le Cabinet DIAGAMTER, le 6 octobre 2021 demeuré ci-annexé.

Extrait de la conclusion :

**« Il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.**

*Les pièces ou locaux visités sont les suivants :*

- 1er étage : Séjour, Bureau, Cuisine, Toilettes, Salle d'eau, Palier.
- Rez de chaussée : Entrée, Cage d'escalier.
- 1er étage : Chambre, Placard. »

- qu'il ne connaît pas les conclusions de la recherche sur la présence d'amiante qui a dû être diligentée par le syndic dans les parties communes.

Il reconnaît avoir été informé que le Code de la santé publique prévoit que les personnes physiques n'ayant pas satisfait à leurs obligations de recherche, de contrôle ou de réparation avant la date limite prévue par ce code sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.

Il déclare en conséquence vouloir faire son affaire personnelle de l'application éventuelle de cette sanction.

### **Etat de l'immeuble - Termites**

#### **- En ce qui concerne les parties privatives :**

LE BIEN objet des présentes est situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral en application de l'article L 131-3 du Code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire dans un secteur contaminé ou susceptible d'être contaminé à court terme par les termites.

En application de l'article L 126-24 du Code précité un état relatif à la présence de termites établi par le cabinet DIAGAMTER, le 6 octobre 2021, et prorogé le 12 juin 2024 soit depuis moins de six mois, ne révélant la présence d'aucun termite dans LE BIEN, est demeuré ci-annexé.

Extrait de la conclusion :

*« L'investigation menée (cf. conditions particulières d'exécution) n'a pas permis de repérer la présence de termites en activité ou des indices d'infestation de termites.*

#### **Constataction diverses :**

*Fuite d'eau, infiltration, humidité : dans l'ensemble du bien.*

*Trace de clochage derrière les enduits tapisserie (visible à l'oeil).*

*Humidité accentuée dans cage d'escalier vers R+1, chambre, séjour, pièce. encombrement important*

*Faire intervenir un homme de l'art.»*

#### **- En ce qui concerne les parties communes :**

LE VENDEUR ignore si le syndicat des copropriétaires a fait établir un état de recherche de la présence de termites pour les parties communes.

L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle sans recours contre LE VENDEUR

### **Etat de l'immeuble - Mérule**

LE BIEN n'est pas inclus dans une zone de présence d'un risque de mérule au sens de l'article L.131-3 du Code de la construction et de l'habitation.

LE VENDEUR déclare :

- qu'il n'a réalisé aucun traitement anti-mérule n'ayant pas connaissance de la présence de mérule dans LE BIEN.

### **Contrôle préalable de l'installation fixe de gaz**

LE VENDEUR déclare que LE BIEN n'est pas équipé d'une installation fixe de gaz.

En conséquence, la présente vente n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.134-9 du Code de la construction et de l'habitation.

### **Etat des Risques**

LE VENDEUR déclare au vu des informations mises à sa disposition par le Préfet du département ou par le maire de la commune, que :

#### **Risques naturels**

- La commune sur laquelle est situé LE BIEN est concernée par un plan de prévention des risques naturels approuvé le 22 janvier 2018, le ou les risques naturels pris en compte sont : mouvement de terrain - sécheresse.

LE BIEN est situé dans le périmètre d'exposition délimité par ce plan ainsi qu'il résulte de la copie du dossier communal d'information et de la carte du diagnostic concernant LE BIEN demeures ci-annexées.

- LE BIEN ne fait pas l'objet de prescriptions de travaux.

#### **Risques miniers**

- Il n'existe pas de plan de prévention des risques miniers.

#### **Risques technologiques**

- Il n'existe pas de plan de prévention des risques technologiques.

#### **Radon**

- LE BIEN est situé dans une commune définie par l'arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français comme à potentiel radon, classée en Zone 1 (risque faible) conformément aux dispositions de l'article R.1333-29 du Code de la santé publique.

#### **Information relative à la pollution des sols**

- LE BIEN ne se situe pas en secteur d'information sur les sols (SIS).

#### **Zone de sismicité**

- LE BIEN se situe en zone de sismicité 1 (risque très faible). En conséquence il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations les règles édictées par les articles L.125-5 et R.111-38 du Code de la construction et de l'habitation, notamment quant au contrôle technique.

#### **Sinistre**

- LE BIEN n'a jamais connu de sinistres résultant de catastrophes naturelles, minières ou technologiques, pour lesquels il a fait une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, ce qui est confirmé par l'état des risques ci-annexé

L'ACQUEREUR déclare que LE VENDEUR lui a bien remis, quand il a visité le BIEN pour la première fois, l'état des risques et qu'il a pu consulter les bases de données recensant lesdits risques.

Le notaire soussigné informe également L'ACQUEREUR des dispositions de l'article L 125-5 du code de l'environnement lui imposant d'annexer l'état des risques à tout contrat de location, sous peine de voir le locataire demander la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

Un état des risques en date du 12 juin 2024, soit de moins de six mois, a été visé par les parties et est demeuré ci-annexé.

### **Diagnostic de performance énergétique**

Le BIEN objet des présentes entre dans le champ d'application du diagnostic de performance énergétique visé à l'article L.126-26 du Code de la construction et de l'habitation.

En conséquence sont ci-annexés :

- un diagnostic de performance énergétique au logement réalisé par le Cabinet DIAGAMTER, le 13 novembre 2023;

Etant ici précisé que ceux-ci ont une durée de validité de dix ans, conformément aux dispositions de l'article D.126-19 du même Code.

Il en résulte ce qui suit :

- Consommation énergétique primaire : 275 kWh/m<sup>2</sup>/an (classe E ).

- Consommation énergétique finale : 119 kWhEF/m<sup>2</sup>/an.

- Émissions de gaz à effet de serre : 8 kgeqco2/m<sup>2</sup>.an (classe B ).

En conséquence le BIEN se trouve classé en E LE VENDEUR déclare accepter l'opposabilité des informations figurant dans le diagnostic de performance énergétique et consent à ce que L'ACQUEREUR puisse agir à son encontre dans le cadre de la garantie des vices cachés, soit pour défaut soit pour erreur affectant ledit diagnostic.

Il entend également se réserver la possibilité de rechercher la responsabilité du diagnostiqueur.

Ce diagnostic n'est pas accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

Il est ici rappelé qu'aux termes de l'article L.271-4, II in fine du Code de la construction et de l'habitation, seules les recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ont un caractère informatif, les autres dispositions du DPE étant quant à elles opposables.

LE VENDEUR déclare que depuis l'établissement de ce diagnostic aucune modification du BIEN objet des présentes de nature à affecter la validité de ce diagnostic n'est, à sa connaissance, intervenue.

### **Etat de l'installation intérieure d'électricité**

Le VENDEUR déclare que LE BIEN vendu est équipé d'une installation électrique de plus de quinze ans.

En conséquence, il a été établi un diagnostic de cette installation par le cabinet DIAGAMTER, le 6 octobre 2021, soit depuis moins de trois ans, révélant une ou plusieurs anomalies, savoir :

***« L'installation d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) représente(nt). Nous vous conseillons de lever ces anomalies dans les meilleurs délais par un installateur électricien qualifié. Les anomalies constatées concernent :***

***- le dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. - des matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tensions / Protection mécanique des conducteurs.***

***- des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.***

*L'installation intérieure d'électricité était alimentée lors du diagnostic, les vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel ont pu être effectuées. »*

Un exemplaire de ce diagnostic est demeuré ci-annexé et L'ACQUEREUR déclare vouloir faire son affaire personnelle des prescriptions qu'il contient.

#### **Raccordement au réseau d'assainissement**

LE VENDEUR déclare que LE BIEN objet des présentes est desservi par un réseau d'assainissement collectif et qu'il est relié à ce réseau.

Ce réseau d'assainissement utilisé a fait l'objet d'un contrôle par la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois ainsi qu'il résulte d'un document administratif demeuré ci-annexé.

Extrait de la conclusion :

« **Raccordement : Non conforme**

***Description de la non-conformité : absence de regard de branchement eaux usées sur domaine public.***

***Travaux de mise en conformité : création d'un regard de branchement eaux usées sur domaine public.***

Observations :

*Les travaux de mise en conformité sont à réaliser au plus tard dans un délai d'un an après la date de vente. »*

#### **Nuisances sonores des aéroports**

LE VENDEUR déclare que l'IMMEUBLE n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.112-11 du Code de l'urbanisme, en effet celui-ci n'est pas situé dans une zone de bruit définie par un plan d'exposition au bruit des aéroports.

#### **Obligation d'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation**

Le notaire soussigné rappelle que tout propriétaire d'un local d'habitation a l'obligation d'installer des détecteurs de fumée normalisés.

LE VENDEUR déclare que le bien n'est pas équipé d'un détecteur de fumée.

LE VENDEUR reconnaît avoir été averti par le notaire que l'obligation d'équipement de l'habitation incombe au propriétaire.

#### **INFORMATION DE L'ACQUEREUR EN CAS D'ANOMALIE**

L'ACQUEREUR déclare ici avoir pris connaissance des anomalies révélées par les diagnostics techniques immobiliers obligatoires dont les rapports sont annexés, et il déclare avoir été informé par le notaire rédacteur des présentes, préalablement à la signature des présentes, notamment :

- des conséquences de ces anomalies au regard du contrat d'assurance qui sera souscrit pour la couverture de l'immeuble en question,

- de la nécessité, soit de faire effectuer par un professionnel compétent les travaux permettant de remédier à ces anomalies, soit de faire état auprès de la compagnie d'assurance qui assurera le bien, du contenu et des conclusions desdits diagnostics,

- qu'à défaut d'avoir, dans les formes et délais légaux, avisé la compagnie d'assurance préalablement à la signature du contrat d'assurance, il pourrait être fait application de l'article L.113-8 du Code des assurances ci-dessous reproduit, cet article prévoyant la nullité du contrat d'assurance en cas de sinistre.

Et qu'en conséquence, L'ACQUEREUR pourrait perdre tout droit à garantie et toute indemnité en cas de sinistre même sans lien avec les anomalies en question.

#### **Reproduction de l'article L113-8 du Code des assurances :**

*"Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.*

*Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.*

*Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie."*

### **INFORMATION DU NOUVEAU PROPRIÉTAIRE AU TITRE DES DIAGNOSTICS**

Le notaire soussigné informe L'ACQUEREUR que, dans l'hypothèse où il envisagerait de louer LE BIEN, il devra fournir au locataire le dossier de diagnostic technique prévu par l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 et les différents décrets subséquents.

Pour ce faire, il est rappelé que les diagnostics dressés à l'occasion des présentes peuvent valablement être utilisés pour la signature du bail d'habitation à condition qu'ils soient toujours en cours de validité au jour de la signature du bail.

### **URBANISME**

#### **ENONCIATION DU DOCUMENT OBTENU**

Une note d'urbanisme a été délivrée le 8 novembre 2023

Il résulte de ce document ce qui suit, littéralement retranscrit :

#### **« PLUiH – Zonage**

*Plan local d'urbanisme approuvé le 20/12/2018*

*Dernière procédure administrative le 30/09/2021*

*Zonage(s) : Uab*

**PLUIH – PRESCRIPTIONS**

*PLUiH - Linéaire commercial : Linéaire commercial protégé*

*PLUiH - OAP : OAP commerciales et artisanales*

**AUTRES PRESCRIPTIONS**

*Zones de préemption et ZAD : DPU*

**PLAN DE PREVENTION DES RISQUES ET DES ALEAS**

*PPR Argile : Zone faiblement à moyennement exposée*

**SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE**

*Edifices : Bâtiment sans intérêt / Edifice courant à valeur d'ensemble*

*Espaces libres : Espace libre non protégé*

*Secteurs SPR : Secteur 1*

**SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE**

*Site : Bastide (VILLENEUVE-SUR-LOT)*

*EL7 - Voie d'alignement : Cours Victor, R.N. 676*

*Transmission radioélectrique (perturbation) : PT1*

*Transmission radioélectrique (obstacle) : PT2*

**DISPOSITIONS DIVERSES**

*Zones de bruit : Zone de bruit liée aux infrastructures routières*

*Zonage des taxes d'aménagement : TA : 1% »*

**DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN**

LE BIEN étant situé dans le champ d'application du droit de préemption urbain, son aliénation donnait ouverture au droit de préemption institué par les articles L.211-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

En conséquence la déclaration d'intention d'aliéner a été notifiée au titulaire du droit de préemption par lettre recommandée avec accusé de réception, dont une copie et l'avis de réception sont ci-annexés.

Le titulaire du droit de préemption a expressément renoncé à l'exercice de ce droit ainsi qu'il résulte d'une lettre ou d'un document administratif régulièrement visé, en date du 4 juin 2024 demeuré ci-annexé.

La mutation peut donc être réalisée au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner.

## **INFORMATION RELATIVE À LA CONSTRUCTION, AUX AMÉNAGEMENTS ET AUX TRANSFORMATIONS**

### **Construction**

LE VENDEUR déclare :

- que la construction du BIEN objet des présentes a été achevée depuis plus de dix ans ;

- qu'il n'a réalisé depuis son acquisition ou au cours des dix années qui précédent, aucun travaux entrant dans le champ d'application des dispositions des articles L.241-1 et L.242-1 du Code des assurances.

En conséquence, il n'est pas soumis aux obligations résultant des dispositions du Code des assurances relatives à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.

### **Reconstruction après sinistre**

Il a été institué par la loi SRU, un droit de reconstruire à l'identique tout bâtiment détruit par sinistre, aux termes d'une disposition codifiée, sous l'article L.111-15 du Code de l'urbanisme, dont les termes sont ci-après littéralement retranscrits :

*« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ».*

Bien que le principe du « droit à reconstruire à l'identique » soit consacré par le législateur, le notaire soussigné a précisé à L'ACQUEREUR :

1°) que, pour être «régulièrement édifié», le bâtiment détruit ou démoli doit avoir été édifié en vertu, soit :

- d'un permis de construire légalement délivré ;
- ou d'un permis de construire illégalement délivré mais qui est devenu définitif car n'ayant fait l'objet dans les délais et selon les modalités prescrits, ni d'une annulation contentieuse, ni d'une mesure de retrait ;
- ou, sans permis, mais à une époque où un permis de construire n'était pas exigible.

En outre, l'immeuble bâti ayant fait l'objet d'un permis de construire, devra avoir bénéficié d'un certificat de conformité.

2°) et que la reconstruction à l'identique après sinistre nécessite l'obtention d'un nouveau permis de construire, qui peut être refusé au regard des contraintes imposées par le pouvoir réglementaire lors de l'élaboration de la carte communale, du plan local d'urbanisme ou du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune dans laquelle le bâtiment doit être reconstruit.

L'ACQUEREUR déclare être parfaitement informé des modalités d'exercice de ce principe spécial du droit positif, et en connaître ses limites pouvant être instaurées dans les documents d'urbanisme locaux.

### **AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT**

LE VENDEUR déclare qu'il n'a pas conclu de convention avec l'agence nationale de l'habitat pour des travaux de réparation et d'amélioration sur LE BIEN objet des présentes.

### **LOGEMENT DÉCENT**

L'ACQUEREUR déclare avoir été informé par le notaire soussigné des dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 définissant les critères du logement décent destiné à la location à usage d'habitation, et reconnaît en avoir pris parfaite connaissance. Il reconnaît en outre que le notaire soussigné lui a donné connaissance des dispositions de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lequel dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux critères de décence ci-dessus rappelés, le locataire a alors la possibilité de demander au propriétaire sa mise en conformité, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la validité du contrat en cours.

**L'ACQUEREUR est informé de l'état du bien vendu, qui n'est pas conforme à la réglementation et décent pour le locataire (anomalies électrique...).**

**L'acquéreur déclare avoir mesuré les risques qu'il encourt en achetant le bien objet des présentes, et déclare ne vouloir exercer aucun recours contre le vendeur ni contre le notaire rédacteur pour manquement d'information ou à son devoir de conseil concernant l'état du bien.**

### **CONTRAT D'AFFICHAGE**

LE VENDEUR déclare qu'il n'a consenti aucun contrat d'affichage pouvant grever à ce titre LE BIEN objet des présentes.

### **CONSULTATION DES BASES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES**

Il a été procédé aux consultations suivantes :

- de la base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif GEORISQUES ;

Une copie des résultats de ces consultations est ci-annexée.

### **ALÉA-RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES**

LE VENDEUR déclare qu'au vu des informations mises à sa disposition par le Préfet du Département, le BIEN objet des présentes est concerné par la cartographie de l'aléa-retrait gonflement des argiles dans le département de Lot-et-Garonne établie par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du développement durable et de la mer, ainsi que par la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne.

### **CARNET D'INFORMATION DU LOGEMENT**

Il est rappelé à L'ACQUEREUR, les dispositions des articles L 126-35-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.

Il en résulte notamment qu'un carnet d'information doit être établi conformément à l'article L 126-35-2 dudit code.

C'est donc le propriétaire du logement qui va devoir établir ce carnet à l'aide des éléments transmis par le constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, ou le maître de l'ouvrage, et le mettre à jour.

Le carnet contient les éléments suivants :

- conformément à l'article L 126-35-6 dudit code :
- les plans de surface et les coupes du logement
- les plans, schémas et descriptifs des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz et d'aération du logement
- les notices de fonctionnement, de maintenance et d'entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement
- conformément à l'article L 126-35-8 dudit code :
- La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l'article L. 126-35-2, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement
- Les notices de fonctionnement, de maintenance et d'entretien des équipements, au sens du 11° de l'article L. 111-1, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu'ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement
- Les documents permettant d'attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l'améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu'ils ont été établis.

### **REMISE DE TITRES**

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à L'ACQUEREUR concernant LE BIEN, mais il pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.

### **ORIGINE DE PROPRIETE**

Les biens immobiliers objet des présentes appartiennent aux Consorts RIOT, vendeurs aux présentes à concurrence d'un tiers en pleine propriété chacun pour les avoir recueillis dans la succession de Monsieur Patric RIOT :

Monsieur Patric Jean Christophe RIOT, en son vivant sans profession, demeurant à CASSENEUIL (Lot-et-Garonne) 12, impasse des Sources.

Divorcé en secondes noces et non remarié de Madame Marie Christine Nicole Jocelyne BAS, suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN (Lot-et-Garonne) le 14 septembre 2001.

Né à HAMAN-BOU-HADJAR (ALGERIE) le 3 juin 1952.

Etant ici précisé que Monsieur est divorcé en premières noces de Madame Rose Marie SIGNORET.

N'ayant pas signé de pacte civil de solidarité ainsi déclaré.

De nationalité française.

Décédé à BORDEAUX (Gironde) le 3 novembre 2010.

Ainsi que ces faits et qualités sont constatés dans un acte de notoriété dressé par Maître Bernard LEYGUE le 13 mai 2011.

La transmission par décès des droits réels immobiliers a été d'autre part constatée en un acte d'attestation notariée dressé par Maître Bernard LEYGUE le 13 mai 2011 Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de VILLENEUVE SUR LOT le 20 juillet 2011, volume 2011 P, numéro 2020.

Et suite au décès de madame Jeanine Olga PASCALE veuve de Monsieur Roger RIOT, l'usufruitière, est décédée le 8 janvier 2024 à VILLENEUVE SUR LOT.

### **ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE**

Le bien objet des présentes appartenait à Monsieur Patric RIOT, pour lui avoir été donné aux termes d'un acte reçu par Maître Rémi CAPMAS, notaire à VILLENEUVE SUR LOT le 2 avril 1998.

Par sa mère, Madame Jeannine Olga PASCAL agricultrice, épouse de Monsieur Roger RIOT, demeurant à BIAS (Lot-et-Garonne) lieudit « Guillamou ».

Aux termes de cet acte, la donatrice s'est réservé l'usufruit des biens donnés.

Une expédition de cet acte a été publié au bureau des Hypothèques de VILLENEUVE SUR LOT, le 30 juillet 1998 volume 1998P numéro 2514.

Etant ici précisé que la donatrice est décédée le 8 janvier 2024 à Villeneuve sur Lot.

Par suite de son décès, les réserves faites dans la donation se sont éteintes.

Cet immeuble appartenait en propre à Madame Jeannine PASCAL, pour lui avoir été attribué aux termes d'un acte reçu par Maître MOUIAL notaire à VILLENEUVE SUR LOT le 20 avril 1970,

Contenant :

Donation par Monsieur Jean Constant PASCAL, veuf en premières noces et non remarié de Madame Renée OGEER,

Né à AIN-SEFRA (Département d'ORAN, Algérie) le 6 juin 1900,

Au profit de :

- Madame Jeannine Olga PASCAL, épouse Roger RIOT susnommée,
- Et madame Renée Marguerite PASCAL, veuve en premières noces et non remariée de Monsieur Pascal RIOT,  
Née à ORAN, le 8 mai 1927,  
Ses seuls enfants seuls présomptifs héritiers.

Et partage entre les donataires des biens donnés et de ceux dépendant de la succession de Madame Renée Paule Olga OGER leur mère,  
Née à ORAN le 16 novembre 1903,  
Décédée à BIAS (Lot-et-Garonne) le 22 décembre 1969.

Ce partage eut lieu sans soule ni retour de par ni d'autre.

Cette donation eut lieu :

- avec réserve d'usufruit tant sur les biens par lui donnés que ceux dépendant de la succession de Madame PASCAL son épouse,
- avec réserve du droit de retour conventionnel,
- avec interdiction de vendre, aliéner ou hypothéquer ;

Ces réserves et interdictions sont sans objet par suite du décès du donateur arrivé à VILLENEUVE SUR LOT le 22 février 1983.

Une expédition de cet acte a été publié au Bureau des Hypothèques de Villeneuve sur Lot le 2 septembre 1970, volume 1494, numéro 4.

### **MEDIATION**

Les parties sont informées qu'en cas de litige entre elles ou avec un tiers, elles pourront, préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur qui sera désigné et missionné par le Centre de médiation notariale dont elles trouveront toutes les coordonnées et renseignements utiles sur le site : <https://mediation.notaires.fr>

### **EQUILIBRE DU CONTRAT**

L'ensemble des clauses du présent contrat a fait l'objet d'une négociation entre les parties, et prend en considération les obligations réciproques souscrites au sein des présentes.

### **PUBLICITE FONCIERE**

Cet acte sera soumis par les soins du notaire soussigné à la formalité fusionnée d'enregistrement et de publicité foncière au Service de la publicité foncière compétent dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires et aux frais de L'ACQUEREUR.

Si LE BIEN est grevé d'inscriptions, LE VENDEUR sera tenu d'en rapporter à ses frais mainlevées et de justifier de l'exécution de la radiation de ces inscriptions, dans les quarante jours de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile élu.

### **POUVOIRS**

Les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout collaborateur de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour

mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires cadastraux ou d'état civil.

### **FRAIS**

L'ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence en application de l'article 1593 du Code civil.

### **RENONCIATION A LA REVISION DU CONTRAT POUR IMPREVISION**

Les parties reconnaissent être informées des dispositions de l'article 1195 du Code civil qui dispose :

*"Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.*

*En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe."*

Les parties souhaitant expressément que le présent contrat ne puisse être remis en cause quel que soit le ou les événements qui pourrai(en)t intervenir et rendre son exécution excessivement onéreuse, déclarent expressément en assumer le risque et en conséquence, dans une telle circonstance, renoncer au bénéfice des dispositions de l'article 1195 du Code civil.

### **MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES**

L'Office notarial traite des données personnelles concernant les parties pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants :

- les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Electronique des Notaires, registre du PACS, etc.) ;
- les Offices notariaux participant ou concourant à l'acte ;
- les établissements financiers concernés ;

- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales ;
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013 ;
- les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou faisant l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable afin de mener à bien l'accomplissement des activités notariales.

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les parties peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière.

Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.

L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les parties peuvent contacter à l'adresse suivante : [cil@notaires.fr](mailto:cil@notaires.fr) Si les parties estiment, après avoir contacté l'Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour la France.

## **LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX**

### **ORIGINE DES FONDS**

Le paiement des sommes effectué aux présentes a été réalisé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus.

L'ACQUEREUR reconnaît avoir été informé par le Notaire soussigné des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visées par les articles L.561-1 à L.574-4 du Code monétaire et financier.

### **BASE PERVAL**

Les parties sont informées que les données descriptives et économiques contenues au présent acte sont partiellement transcrites dans une base de données immobilières, dénommée PERVAL, exploitée par Min.not et dont la diffusion a pour finalité de faciliter le suivi du marché et l'évaluation des biens immobiliers.

Ce traitement porte sur des données anonymes. L'inscription de la présente mutation dans cette base offre aux parties la possibilité de suivre l'évolution de la valeur de leur bien et aux professionnels du secteur de disposer d'informations fiables et mises à jour sur l'évolution du marché immobilier.

Ces données ne contiennent aucun caractère directement nominatif sur les contractants au présent acte. En application des articles 26 et 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les parties disposent d'un droit d'opposition à ce que des informations à caractère nominatif les concernant fassent l'objet d'un traitement informatisé, ainsi que d'un droit d'accès et de rectification auprès du correspondant informatique et libertés de Min.not.

Cette formalité donne droit à la perception par le notaire des émoluments prévus à l'article A. 444-171 du Code de commerce.

### **AFFIRMATION DE SINCERITE**

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. En outre, elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.

### **CERTIFICATION DE L'IDENTITE DES PARTIES**

Le notaire soussigné certifie et atteste que l'identité complète des parties dénommées aux termes des présentes, telle qu'elle est indiquée à la suite de leurs noms et dénominations, lui a été régulièrement justifiée.

Et notamment en ce qui concerne la société dénommée SARL JMG IMMOB au vu d'un extrait K-bis de son inscription au Registre du commerce et des sociétés.

### **CASIER JUDICIAIRE**

Conformément aux dispositions de l'article L.551-1 du Code de la construction et de l'habitation, le notaire soussigné a procédé à la consultation du casier judiciaire de L'ACQUEREUR.

Il en résulte :

Que la société dénommée SARL JMG IMMOB n'a fait l'objet d'aucune condamnation définitive à la peine d'interdiction d'acheter mentionnée au I de l'article L.551-1 susvisé.

## **ANNEXES**

La signature électronique du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

## **DONT ACTE**

Sans renvoi.

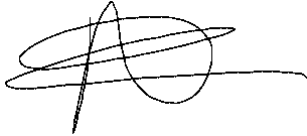
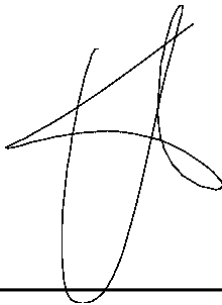
Généré sur support électronique en l'étude du notaire soussigné et visualisé, sur l'écran du notaire en concours à distance et du notaire soussigné, les jours, mois et an indiqués au présent acte.

Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant.

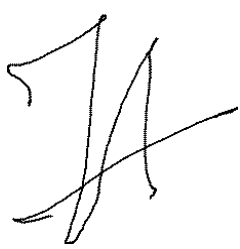
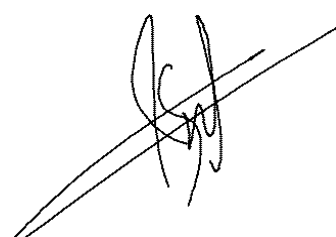
Le notaire en concours à distance a recueilli l'image de la signature de la partie se trouvant en son étude et a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé

Puis le notaire soussigné a recueilli l'image de leur signature manuscrite et a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.

Recueil de signature de Me LERO HELENE

|                                                                                                                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Mme AHJRI Hasna</b><br/><b>représentant de M.</b><br/><b>RIOT Luc a signé</b></p> <p>à SAINTE LIVRADE SUR LOT<br/>le 19 juin 2024</p>                    |  |
| <p><b>et le notaire Me</b><br/><b>LERO HELENE a</b><br/><b>signé</b></p> <p>à SAINTE LIVRADE SUR LOT<br/>L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE<br/>LE DIX NEUF JUIN</p> |  |

## Recueil de signatures par Me. Sylvie PRAT

|                                                                                                                             |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>M. Jean-Marie GALY,<br/>représentant de JMG IMMOB<br/>A signé<br/>A l'office de Me PRAT Sylvie<br/>Le 19 juin 2024</p>   |  |
| <p>et le notaire Me PRAT Sylvie<br/>A signé<br/>En son office<br/>L'AN DEUX MILLE<br/>VINGT-QUATRE<br/>LE DIX-NEUF JUIN</p> |  |

acte transmis par t@ enregistré et publié le 03/07/2024 au SPFE LOT  
ET GARONNE  
Volume 4704P012024P N°7034  
Droits : 2032 €  
CSI : 50 €  
Total : 2082 €

Signée électroniquement par le Notaire le 9 août 2025